



Официальная правовая информация

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН-ONLINE", 20.05.2026

Национальный центр законодательства и правовой информации
Республики Беларусь

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 июля 1999 г. № 275-З

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года

Одобен Советом Республики 24 июня 1999 года

Изменения и дополнения:

[Закон Республики Беларусь от 8 мая 2002 г. № 98-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 55, 2/847);

[Закон Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. № 112-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 75, 2/861);

[Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 173-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/922);

[Закон Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 220-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 80, 2/969);

[Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 227-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 83, 2/974);

[Закон Республики Беларусь от 3 августа 2004 г. № 309-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 123, 2/1058);

[Закон Республики Беларусь от 4 мая 2005 г. № 13-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 73, 2/1110);

[Закон Республики Беларусь от 4 мая 2005 г. № 15-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 74, 2/1112);

[Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 37-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 120, 2/1134);

[Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 40-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 121, 2/1137);

[Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 42-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 121, 2/1139);

[Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 43-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 121, 2/1140);

[Закон Республики Беларусь от 15 декабря 2005 г. № 71-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 1, 2/1168);

[Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2005 г. № 82-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 6, 2/1179);

[Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 97-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 9, 2/1194);

[Закон Республики Беларусь от 9 июня 2006 г. № 122-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 92, 2/1219) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 18 сентября 2006 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 107, 2/1235);

[Закон Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. № 146-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 112, 2/1244);

[Закон Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. № 147-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 111, 2/1242);

[Закон Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 162-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1259);

[Закон Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 209-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 118, 2/1306) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 16 июня 2007 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 212-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 118, 2/1309);

[Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 223-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 119, 2/1319);

[Закон Республики Беларусь от 15 мая 2007 г. № 228-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 120, 2/1325);

[Закон Республики Беларусь от 18 мая 2007 г. № 231-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 123, 2/1328);

[Закон Республики Беларусь от 27 июня 2007 г. № 246-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 160, 2/1343);

[Закон Республики Беларусь от 18 июля 2007 г. № 264-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 173, 2/1361);

[Закон Республики Беларусь от 18 июля 2007 г. № 266-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 173, 2/1363);

[Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 274-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 175, 2/1371);

[Закон Республики Беларусь от 3 декабря 2007 г. № 288-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 291, 2/1385);

[Закон Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 291-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 1, 2/1388) **Закон Республики Беларусь вступает в силу 4 апреля 2008 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 297-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 1, 2/1394);

[Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 315-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 14, 2/1412);

[Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 354-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 158, 2/1451) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 3 июля 2009 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. № 367-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 170, 2/1464);

[Закон Республики Беларусь от 15 июля 2008 г. № 397-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 175, 2/1494) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 1 января 2009 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 15 июля 2008 г. № 411-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1508) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 5 сентября 2008 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 417-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1514);

[Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 451-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 277, 2/1547);

[Закон Республики Беларусь от 15 июня 2009 г. № 26-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 148, 2/1578) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 3 июля 2009 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 15 июля 2009 г. № 42-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 173, 2/1594);

[Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 98-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 16, 2/1651);

[Закон Республики Беларусь от 5 мая 2010 г. № 123-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 120, 2/1675) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 22 августа 2010 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 146-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 162, 2/1701);

[Закон Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 166-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 183, 2/1718);

[Закон Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 223-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 4, 2/1775);

[Закон Республики Беларусь от 3 июля 2011 г. № 282-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 78, 2/1834);

[Закон Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г. № 309-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 127, 2/1861);

[Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г. № 318-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 134, 2/1870);

[Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г. № 322-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 134, 2/1874) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 6 июня 2012 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 13 декабря 2011 г. № 325-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 140, 2/1877);

[Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 349-З](#) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 10, 2/1901) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 25 июля 2012 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 408-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.07.2012, 2/1960) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 20 октября 2012 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 409-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.07.2012, 2/1961) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 30 июля 2012 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 435-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2012, 2/1987);

[Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 60-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.07.2013, 2/2058);

[Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 4 января 2015 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 24 октября 2014 г. № 197-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.11.2014, 2/2195);

[Закон Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 241-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.01.2015, 2/2239);

[Закон Республики Беларусь от 10 января 2015 г. № 242-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2015, 2/2240) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 23 июля 2015 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 29 января 2015 г. № 245-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.02.2015, 2/2243);

[Закон Республики Беларусь от 28 апреля 2015 г. № 256-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.05.2015, 2/2254);

[Закон Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 277-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.06.2015, 2/2275) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 1 июля 2016 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.07.2015, 2/2303);

[Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 356-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.01.2016, 2/2354);

[Закон Республики Беларусь от 20 апреля 2016 г. № 358-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.04.2016, 2/2356);

[Закон Республики Беларусь от 19 июля 2016 г. № 407-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2016, 2/2403) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 23 августа 2016 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 1 июля 2017 г.;

[Закон Республики Беларусь от 19 июля 2016 г. № 407-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2016, 2/2403) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 23 августа 2016 г. и 1 июля 2017 г.;

[Закон Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 53-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.08.2017, 2/2491);

[Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 131-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.07.2018, 2/2569);

[Закон Республики Беларусь от 9 января 2019 г. № 171-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.01.2019, 2/2609);

[Закон Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 220-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2019, 2/2659) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 27 октября 2019 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 1 февраля 2020 г.;

[Закон Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 220-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2019, 2/2659) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 27 октября 2019 г. и 1 февраля 2020 г.;

[Закон Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. № 253-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.11.2019, 2/2691);

[Закон Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 85-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.01.2021, 2/2805) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 1 марта 2021 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 14 апреля 2021 г.;

[Закон Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 85-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.01.2021, 2/2805) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 1 марта 2021 г. и 14 апреля 2021 г.;

[Закон Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. № 112-З](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.06.2021, 2/2832) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 19 июня 2021 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 9 сентября 2021 г.;

[Закон Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. № 112-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.06.2021, 2/2832) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 19 июня 2021 г. и 9 сентября 2021 г.;

[Закон Республики Беларусь от 14 декабря 2021 г. № 133-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.12.2021, 2/2853);

[Закон Республики Беларусь от 4 января 2022 г. № 144-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2022, 2/2864);

[Закон Республики Беларусь от 5 января 2022 г. № 146-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2022, 2/2866);

[Закон Республики Беларусь от 13 мая 2022 г. № 165-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.05.2022, 2/2885);

[Закон Республики Беларусь от 13 декабря 2022 г. № 227-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.12.2022, 2/2947) - **Закон Республики Беларусь вступает в силу 1 октября 2023 г.;**

[Закон Республики Беларусь от 9 марта 2023 г. № 256-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.03.2023, 2/2976);

[Закон Республики Беларусь от 8 января 2024 г. № 349-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2024, 2/3069);

[Закон Республики Беларусь от 8 июля 2024 г. № 22-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.07.2024, 2/3108) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 22 июля 2024 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 12 января 2025 г.;

[Закон Республики Беларусь от 8 июля 2024 г. № 22-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.07.2024, 2/3108) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 22 июля 2024 г. и 12 января 2025 г.;

[Закон Республики Беларусь от 17 февраля 2025 г. № 61-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.02.2025, 2/3147) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 3 марта 2025 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 1 января 2026 г.;

[Закон Республики Беларусь от 17 февраля 2025 г. № 61-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.02.2025, 2/3147) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 3 марта 2025 г. и 1 января 2026 г.;

[Закон Республики Беларусь от 20 октября 2025 г. № 101-3](#) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.10.2025, 5-2/3187)

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН

[ГЛАВА 1. Общие положения](#)

[Статья 1. Уголовный кодекс Республики Беларусь](#)

Статья 2. Задачи Уголовного кодекса

Статья 3. Принципы уголовного закона и уголовной ответственности

Статья 4. Разъяснение отдельных терминов Уголовного кодекса

ГЛАВА 2. Действие уголовного закона в пространстве и во времени

Статья 5. Действие настоящего Кодекса в отношении лиц, совершивших преступления на территории Республики Беларусь

Статья 6. Действие настоящего Кодекса в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Республики Беларусь

Статья 7. Выдача лица, совершившего преступление

Статья 8. Преюдициальное значение совершения преступления на территории иностранного государства

Статья 9. Действие уголовного закона во времени

РАЗДЕЛ II. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ГЛАВА 3. Преступное деяние

Статья 10. Преступление как основание уголовной ответственности

Статья 11. Понятие преступления

Статья 12. Категории преступлений

Статья 13. Приготовление к преступлению

Статья 14. Покушение на преступление

Статья 15. Добровольный отказ от преступления

Статья 16. Соучастие в преступлении

Статья 17. Совершение преступления группой

Статья 18. Организованная группа

Статья 19. Преступная организация

Статья 20. Освобождение от уголовной ответственности участника преступной организации или банды

ГЛАВА 4. Вина

Статья 21. Вина и ее формы

Статья 22. Совершение преступления умышленно

Статья 23. Совершение преступления по неосторожности

Статья 24. Вина в преступлении, не связанном с наступлением последствий

Статья 25. Сочетание умысла и неосторожности при совершении преступления (сложная вина)

Статья 26. Невинное причинение вреда (случай)

ГЛАВА 5. Условия уголовной ответственности

Статья 27. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность

Статья 28. Невменяемость

Статья 29. Уменьшенная вменяемость

Статья 30. Уголовная ответственность лица, совершившего преступление в состоянии опьянения

Статья 31. Совершение деяния в состоянии аффекта

Статья 32. Административная или дисциплинарная преюдиция

Статья 33. Деяния, влекущие уголовную ответственность по требованию

ГЛАВА 6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

Статья 34. Необходимая оборона

Статья 35. Причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние

Статья 36. Крайняя необходимость

Статья 37. Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния

Статья 38. Пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию

Статья 39. Деяние, связанное с риском

Статья 40. Исполнение приказа или распоряжения

ГЛАВА 7. Множественность преступлений

Статья 41. Исключена

Статья 42. Совокупность преступлений

Статья 43. Рецидив преступлений

РАЗДЕЛ III. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ГЛАВА 8. Общие положения об уголовной ответственности

Статья 44. Уголовная ответственность и ее цели

Статья 45. Судимость

Статья 46. Реализация уголовной ответственности

Статья 46¹. Специальная конфискация

ГЛАВА 9. Наказание и его виды

Статья 47. Понятие наказания

Статья 48. Виды наказаний

Статья 49. Общественные работы

Статья 50. Штраф

Статья 51. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Статья 52. Исправительные работы

Статья 53. Ограничение по военной службе

Статья 54. Арест

Статья 55. Ограничение свободы

Статья 56. Исключена

Статья 57. Лишение свободы на определенный срок

Статья 58. Пожизненное лишение свободы

Статья 59. Смертная казнь

Статья 60. Лишение воинского или специального звания

Статья 61. Исключена

ГЛАВА 10. Назначение наказания

Статья 62. Общие начала назначения наказания

Статья 63. Обстоятельства, смягчающие ответственность

Статья 64. Обстоятельства, отягчающие ответственность

- Статья 65. Назначение наказания при рецидиве преступлений
- Статья 66. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии
- Статья 67. Назначение наказания за неоконченное преступление
- Статья 68. Исключена
- Статья 69. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств
- Статья 69¹. Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве
- Статья 70. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление
- Статья 71. Исключена
- Статья 72. Назначение наказания по совокупности преступлений
- Статья 73. Назначение наказания по совокупности приговоров
- Статья 74. Правила сложения наказаний
- Статья 75. Правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста
- Статья 76. Исчисление сроков наказания
- ГЛАВА 11. Иные меры уголовной ответственности
- Статья 77. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания
- Статья 78. Осуждение с условным неприменением наказания
- Статья 79. Осуждение без назначения наказания
- Статья 80. Превентивный надзор
- Статья 81. Профилактическое наблюдение за осужденным
- ГЛАВА 12. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
- Статья 82. Общие положения об освобождении от уголовной ответственности и наказания
- Статья 83. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
- Статья 84. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного приговора
- Статья 85. Неприменение сроков давности
- Статья 86. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности
- Статья 86¹. Освобождение от уголовной ответственности с применением правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Республики Беларусь
- Статья 87. Освобождение от уголовной ответственности в силу утраты деянием или лицом общественной опасности
- Статья 88. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
- Статья 88¹. Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем
- Статья 89. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
- Статья 90. Условно-досрочное освобождение от наказания
- Статья 91. Замена неотбытой части наказания более мягким
- Статья 92. Освобождение от наказания или замена наказания более мягким по заболеванию

Статья 93. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет

Статья 94. Освобождение от наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств

Статья 95. Амнистия

Статья 96. Помилование

ГЛАВА 13. Погашение и снятие судимости

Статья 97. Погашение судимости

Статья 98. Снятие судимости

Статья 99. Правовое значение погашения и снятия судимости

РАЗДЕЛ IV. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ

ГЛАВА 14. Принудительные меры безопасности и лечения

Статья 100. Цели применения принудительных мер безопасности и лечения

Статья 101. Принудительные меры безопасности и лечения, применяемые к лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями)

Статья 102. Основания назначения принудительных мер безопасности и лечения

Статья 103. Изменение и прекращение применения принудительных мер безопасности и лечения

Статья 104. Привлечение к уголовной ответственности или к отбыванию наказания после применения принудительных мер безопасности и лечения

Статья 105. Зачет времени применения принудительных мер безопасности и лечения

Статья 106. Применение принудительных мер безопасности и лечения в отношении лиц с уменьшенной вменяемостью

Статья 107. Применение принудительных мер безопасности и лечения к лицам, страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией или педофилией

РАЗДЕЛ V. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ

ГЛАВА 15. Наказание и его назначение лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет

Статья 108. Уголовная ответственность несовершеннолетних

Статья 109. Виды наказаний

Статья 110. Общественные работы

Статья 111. Штраф

Статья 112. Лишение права заниматься определенной деятельностью

Статья 113. Исправительные работы

Статья 114. Арест

Статья 114¹. Ограничение свободы

Статья 115. Лишение свободы

Статья 116. Назначение наказания

Статья 117. Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного характера

ГЛАВА 16. Освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет

Статья 118. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности

Статья 119. Условно-досрочное освобождение от наказания

Статья 120. Замена неотбытой части наказания более мягким

Статья 121. Погашение судимости

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ VI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И
ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ГЛАВА 17. Преступления против мира и безопасности человечества

Статья 122. Подготовка либо ведение агрессивной войны

Статья 123. Пропаганда войны

Статья 124. Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации

Статья 125. Нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой

Статья 126. Акт международного терроризма

Статья 127. Геноцид

Статья 128. Преступления против безопасности человечества

Статья 129. Производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны

Статья 130. Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни

Статья 130¹. Реабилитация нацизма

Статья 130². Отрицание геноцида белорусского народа

Статья 131. Экоцид

ГЛАВА 18. Военные преступления и другие нарушения законов и обычаев ведения войны

Статья 132. Вербовка, обучение, финансирование и использование наемников

Статья 133. Наемничество

Статья 134. Применение оружия массового поражения

Статья 135. Нарушение законов и обычаев войны

Статья 136. Преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов

Статья 137. Бездействие либо отдавание преступного приказа во время вооруженного конфликта

Статья 138. Незаконное пользование знаками, охраняемыми международными договорами

РАЗДЕЛ VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВА 19. Преступления против жизни и здоровья

Статья 139. Убийство

Статья 140. Убийство матерью новорожденного ребенка

Статья 141. Убийство, совершенное в состоянии аффекта

- Статья 142. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление
- Статья 143. Убийство при превышении пределов необходимой обороны
- Статья 144. Причинение смерти по неосторожности
- Статья 145. Доведение до самоубийства
- Статья 146. Склонение к самоубийству
- Статья 147. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения
- Статья 148. Умышленное лишение профессиональной трудоспособности
- Статья 149. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения
- Статья 150. Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения в состоянии аффекта
- Статья 151. Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление
- Статья 152. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при превышении пределов необходимой обороны
- Статья 153. Умышленное причинение легкого телесного повреждения
- Статья 154. Истязание
- Статья 155. Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности
- Статья 156. Незаконное производство аборта
- Статья 157. Заражение вирусом иммунодефицита человека
- Статья 158. Заражение венерическим заболеванием
- Статья 159. Оставление в опасности
- Статья 160. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие
- Статья 161. Неоказание медицинской помощи больному лицу
- Статья 162. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником
- Статья 163. Принуждение к даче органов или тканей для трансплантации
- Статья 164. Нарушение условий и порядка забора или трансплантации органов или тканей человека
- Статья 165. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего
- ГЛАВА 20. Преступления против половой неприкосновенности или половой свободы
- Статья 166. Изнасилование
- Статья 167. Насильственные действия сексуального характера
- Статья 168. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
- Статья 169. Развратные действия
- Статья 170. Понуждение к действиям сексуального характера
- Статья 171. Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией

Статья 171¹. Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией

ГЛАВА 21. Преступления против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних

Статья 172. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления

Статья 173. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение

Статья 174. Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении

Статья 175. Уклонение детей от содержания родителей

Статья 176. Злоупотребление правами опекуна или попечителя

Статья 177. Разглашение тайны усыновления (удочерения)

Статья 177¹. Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей

Статья 178. Разглашение врачебной тайны

Статья 179. Исключена

Статья 180. Умышленная подмена ребенка

ГЛАВА 22. Преступления против личной свободы, чести и достоинства

Статья 181. Торговля людьми

Статья 181¹. Использование рабского труда

Статья 182. Похищение человека

Статья 183. Незаконное лишение свободы

Статья 184. Незаконное помещение в психиатрический стационар

Статья 185. Принуждение

Статья 186. Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества

Статья 187. Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за пределами Республики Беларусь

Статья 188. Клевета

Статья 189. Исключена

ГЛАВА 23. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина

Статья 190. Нарушение равноправия граждан

Статья 191. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации гражданами права законодательной инициативы, права на внесение предложений Всебелорусскому народному собранию, либо работе Центральной избирательной комиссии, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата

Статья 192. Нарушение законодательства о выборах, референдуме, об отзыве депутата, о реализации гражданами права законодательной инициативы и права на внесение предложений Всебелорусскому народному собранию

Статья 193. Организация либо руководство общественным объединением, религиозной организацией, посягающими на личность, права и обязанности граждан

Статья 193¹. Незаконные организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности

Статья 194. Воспрепятствование законной деятельности общественных объединений

Статья 195. Воспрепятствование законной деятельности религиозных организаций

Статья 196. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них

Статья 197. Преследование граждан за критику

Статья 198. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста

Статья 198¹. Нарушение законодательства о средствах массовой информации

Статья 199. Нарушение законодательства о труде

Статья 200. Принуждение к забастовке либо к отказу от участия в ней

Статья 201. Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности

Статья 202. Нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан

Статья 203. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений

Статья 203¹. Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных

Статья 203². Несоблюдение мер обеспечения защиты персональных данных

Статья 204. Отказ в предоставлении гражданину информации

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГЛАВА 24. Преступления против собственности

Статья 205. Кража

Статья 206. Грабеж

Статья 207. Разбой

Статья 208. Вымогательство

Статья 209. Мошенничество

Статья 210. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями

Статья 211. Присвоение либо растрата

Статья 212. Хищение имущества путем модификации компьютерной информации

Статья 213. Исключена

Статья 214. Угон транспортного средства или маломерного судна

Статья 215. Присвоение найденного имущества

Статья 216. Причинение имущественного ущерба без признаков хищения

Статья 217. Исключена

Статья 218. Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества

Статья 219. Уничтожение либо повреждение чужого имущества по неосторожности

Статья 220. Исключена

ГЛАВА 25. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности

Статья 221. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Статья 222. Незаконный оборот платежных инструментов, средств платежа и их реквизитов

Статья 223. Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями

Статья 224. Исключена

Статья 225. Невозвращение из-за границы денежных средств

Статья 226. Незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг

Статья 226¹. Незаконное использование либо разглашение сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, или информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг

Статья 226². Незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями

Статья 226³. Манипулирование рынком ценных бумаг

Статья 227. Подлог решения о выпуске либо проспекта эмиссии ценных бумаг

Статья 228. Контрабанда

Статья 228¹. Незаконное перемещение товаров через таможенную границу

Статья 229. Незаконные экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля

Статья 230. Невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей

Статья 231. Уклонение от уплаты платежей, взимаемых таможенными органами

Статья 232. Исключена

Статья 233. Предпринимательская деятельность, осуществляемая без лицензии, специального разрешения (лицензии)

Статья 234. Исключена

Статья 235. Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем

Статья 236. Приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем

Статья 237. Незаконное получение кредита или субсидии

Статья 238. Исключена

Статья 239. Соккрытие банкротства

Статья 240. Преднамеренное банкротство

Статья 241. Препятствование проведению расчета с кредитором (кредиторами)

Статья 242. Уклонение от погашения кредиторской задолженности

Статья 243. Уклонение от уплаты налогов, сборов

Статья 243¹. Уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов

Статья 243². Налоговое мошенничество

Статья 243³. Уклонение от уплаты страховых взносов

Статья 244. Исключена

Статья 245. Установление или поддержание монопольных цен

Статья 246. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

Статья 247. Исключена

Статья 248. Исключена

Статья 249. Исключена

Статья 250. Распространение ложной информации о товарах и услугах

Статья 251. Срыв публичных торгов

Статья 252. Коммерческий подкуп

Статья 253. Подкуп участников и организаторов спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов

Статья 254. Коммерческий шпионаж

Статья 255. Разглашение коммерческой тайны

Статья 256. Исключена

Статья 257. Исключена

Статья 258. Незаконные изготовление, использование либо сбыт государственных пробирных клейм

Статья 259. Исключена

Статья 260. Исключена

Статья 261. Исключена

Статья 261¹. Изготовление, сбыт либо использование поддельных акцизных марок Республики Беларусь

Статья 262. Исключена

РАЗДЕЛ IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОРЯДКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ГЛАВА 26. Преступления против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования

Статья 263. Умышленное уничтожение либо повреждение ценных природных комплексов или объектов особо охраняемых природных территорий

Статья 264. Нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий

Статья 265. Нарушение требований экологической безопасности

Статья 266. Приемка в эксплуатацию объектов, при строительстве которых заведомо не соблюдены требования экологической безопасности

Статья 267. Непринятие мер по ликвидации последствий нарушений законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов

Статья 268. Соккрытие либо умышленное искажение сведений о загрязнении окружающей среды

Статья 269. Порча земель

Статья 270. Уничтожение либо повреждение торфяников

Статья 271. Нарушение правил охраны недр

Статья 272. Загрязнение либо засорение вод

Статья 273. Исключена

Статья 274. Загрязнение атмосферного воздуха

Статья 275. Загрязнение леса, среды произрастания древесно-кустарниковой растительности

Статья 276. Уничтожение либо повреждение леса, древесно-кустарниковой растительности по неосторожности

Статья 277. Незаконная рубка, незаконное уничтожение, удаление, изъятие или повреждение древесно-кустарниковой растительности

Статья 278. Нарушение правил безопасности при обращении с генно-инженерными организмами, биологическими или химическими веществами

Статья 279. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими, другими биологическими агентами или токсинами

Статья 280. Нарушение правил, установленных для борьбы с сорняками, болезнями и вредителями растений

Статья 281. Незаконная добыча рыбы или других водных животных

Статья 282. Незаконная охота

Статья 282¹. Незаконное перемещение (транспортировка) или разделка диких животных

Статья 283. Исключена

Статья 284. Нарушение требований в области ветеринарной деятельности

РАЗДЕЛ X. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА 27. Преступления против общественной безопасности

Статья 285. Создание преступной организации либо участие в ней

Статья 286. Бандитизм

Статья 287. Создание незаконного вооруженного формирования

Статья 288. Принуждение лица к участию в преступной деятельности

Статья 289. Акт терроризма

Статья 289¹. Пропаганда терроризма

Статья 290. Угроза совершением акта терроризма

Статья 290¹. Финансирование террористической деятельности

Статья 290². Содействие террористической деятельности

Статья 290³. Прохождение обучения или иной подготовки для участия в террористической деятельности

Статья 290⁴. Создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней

Статья 290⁵. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации

Статья 291. Захват заложника

Статья 292. Захват зданий и сооружений

Статья 293. Массовые беспорядки

Статья 294. Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ

Статья 295. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

Статья 295¹. Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия

Статья 295². Подделка или умышленное уничтожение маркировки огнестрельного оружия

Статья 295³. Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ

Статья 296. Незаконные действия в отношении холодного оружия

Статья 297. Незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия

Статья 298. Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Статья 299. Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями

Статья 300. Ненадлежащее хранение огнестрельного оружия

Статья 300¹. Незаконные действия в отношении гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей

Статья 301. Нарушение правил производственно-технической дисциплины или правил безопасности на объектах использования атомной энергии

Статья 302. Нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах либо правил безопасности взрывоопасных работ

Статья 303. Нарушение правил безопасности горных или строительных работ

Статья 304. Нарушение требований пожарной безопасности

Статья 305. Нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ

Статья 306. Нарушение правил охраны труда

Статья 307. Непринятие мер по спасанию людей

Статья 308. Несообщение информации об опасности для жизни людей

ГЛАВА 28. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта

Статья 309. Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения

Статья 310. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций

Статья 311. Угон либо захват с целью угона железнодорожного подвижного состава, воздушного или водного судна

Статья 312. Самовольная без необходимости остановка поезда

Статья 313. Недоброкачественный ремонт транспортного средства или путей сообщения

Статья 314. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, водного транспорта или метрополитена

Статья 315. Нарушение правил международных полетов

Статья 316. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерных судов

Статья 317. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств

- Статья 317¹. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)
- Статья 317². Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления
- Статья 318. Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства либо незаконный допуск к управлению им
- Статья 319. Нарушение правил содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений
- Статья 320. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов
- Статья 321. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта
- ГЛАВА 29. Преступления против здоровья населения
- Статья 322. Незаконные приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение радиоактивных материалов
- Статья 323. Хищение радиоактивных материалов
- Статья 324. Угроза опасным использованием радиоактивных материалов
- Статья 325. Нарушение правил обращения с радиоактивными материалами
- Статья 326. Исключена
- Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
- Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
- Статья 328¹. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и (или) Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов
- Статья 328². Потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ
- Статья 329. Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
- Статья 330. Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами
- Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
- Статья 331¹. Склонение спортсмена к использованию вещества и (или) метода, включенных в Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов
- Статья 331². Умышленное использование в отношении спортсмена вещества и (или) метода, включенных в Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов
- Статья 332. Предоставление помещений, организация либо содержание притонов для изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств,

психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ

Статья 333. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ

Статья 333¹. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники

Статья 334. Нарушение правил обращения с сильнодействующими и ядовитыми веществами

Статья 335. Незаконное врачевание

Статья 336. Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов

Статья 337. Выпуск либо реализация недоброкачественной продукции

Статья 338. Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Статья 338¹. Подделка документов качества, маркировки, упаковки лекарственных средств и (или) медицинских изделий, вспомогательных веществ, частей, материалов, аксессуаров

Статья 338². Производство, ввоз в Республику Беларусь, хранение или сбыт фальсифицированных, некачественных, незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий

РАЗДЕЛ XI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ НАВЯСТВЕННОСТИ

ГЛАВА 30. Преступления против общественного порядка и общественной нравственности

Статья 339. Хулиганство

Статья 339¹. Жестокое обращение с животным

Статья 340. Заведомо ложное сообщение об опасности

Статья 341. Осквернение сооружений и порча имущества

Статья 341¹. Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики

Статья 342. Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них

Статья 342¹. Пропаганда самоубийства

Статья 342². Неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий

Статья 343. Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера

Статья 343¹. Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего

Статья 344. Умышленное уничтожение либо повреждение историко-культурных ценностей или культурных ценностей, которым может быть придан статус историко-культурной ценности

Статья 345. Уничтожение, повреждение либо утрата историко-культурных ценностей или культурных ценностей, которым может быть придан статус историко-культурной ценности, по неосторожности

Статья 346. Надругательство над историко-культурными ценностями

Статья 347. Надругательство над трупом или могилой

Статья 348. Незаконный забор органов или тканей у умершего донора

РАЗДЕЛ XII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГЛАВА 31. Преступления против компьютерной безопасности

Статья 349. Несанкционированный доступ к компьютерной информации

Статья 350. Уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации

Статья 351. Исключена

Статья 352. Неправомерное завладение компьютерной информацией

Статья 353. Исключена

Статья 354. Разработка, использование, распространение либо сбыт вредоносных компьютерных программ или специальных программных или аппаратных средств

Статья 355. Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети

РАЗДЕЛ XIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВА 32. Преступления против государства

Статья 356. Измена государству

Статья 357. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти

Статья 358. Шпионаж

Статья 358¹. Агентурная деятельность

Статья 359. Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля

Статья 360. Диверсия

Статья 361. Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь

Статья 361¹. Создание экстремистского формирования либо участие в нем

Статья 361². Финансирование экстремистской деятельности

Статья 361³. Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию

Статья 361⁴. Содействие экстремистской деятельности

Статья 361⁵. Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности

ГЛАВА 33. Преступления против порядка управления

- Статья 362. Убийство сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего
- Статья 363. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок
- Статья 364. Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел
- Статья 365. Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел
- Статья 366. Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг
- Статья 366¹. Насилие либо угроза в отношении Президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий
- Статья 367. Клевета в отношении Президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий
- Статья 368. Оскорбление Президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий
- Статья 369. Оскорбление представителя власти
- Статья 369¹. Дискредитация Республики Беларусь
- Статья 369². Незаконное получение и (или) использование иностранной безвозмездной помощи
- Статья 369³. Публичные призывы к организации или проведению незаконных собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования либо вовлечение лиц в участие в таких массовых мероприятиях
- Статья 370. Надругательство над государственными символами
- Статья 371. Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь
- Статья 371¹. Организация незаконной миграции
- Статья 371². Нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь
- Статья 372. Нарушение правил охраны линий связи
- Статья 373. Умышленное разглашение государственных секретов
- Статья 374. Разглашение государственной тайны по неосторожности
- Статья 375. Исключена
- Статья 375¹. Незаконное собирание либо получение сведений, составляющих государственные секреты
- Статья 375². Нарушение требований по защите государственных секретов
- Статья 375³. Несанкционированное распространение информации о расположении или перемещении подразделений, вооружения, военной техники и боеприпасов
- Статья 376. Незаконное изготовление, приобретение либо сбыт средств для негласного получения информации
- Статья 377. Хищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение бланков
- Статья 378. Хищение либо уничтожение личных документов
- Статья 379. Незаконное приобретение либо сбыт официальных документов

Статья 380. Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков

Статья 381. Подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства

Статья 382. Самовольное присвоение звания или власти должностного лица

Статья 383. Исключена

Статья 384. Принуждение к выполнению обязательств

Статья 385. Исключена

Статья 386. Исключена

Статья 387. Незаконные действия в отношении государственных наград

ГЛАВА 34. Преступления против правосудия

Статья 388. Насилие в отношении судьи или народного заседателя

Статья 389. Угроза в отношении судьи или народного заседателя

Статья 390. Вмешательство в разрешение судебных дел или производство предварительного расследования

Статья 391. Оскорбление судьи или народного заседателя

Статья 392. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта

Статья 393. Привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного

Статья 394. Принуждение к даче показаний

Статья 395. Фальсификация доказательств

Статья 396. Инсценировка получения взятки, незаконного вознаграждения или коммерческого подкупа

Статья 397. Заведомо незаконные задержание или заключение под стражу

Статья 398. Производство заведомо незаконного обыска

Статья 399. Незаконное освобождение от уголовной ответственности

Статья 400. Заведомо ложный донос

Статья 401. Заведомо ложное показание

Статья 402. Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний либо эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей

Статья 403. Воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего либо даче ими показаний

Статья 404. Принуждение свидетеля, потерпевшего или эксперта к отказу от дачи показаний или заключения либо к даче ложных показаний или заключения

Статья 405. Укрывательство преступлений

Статья 406. Недонесение о преступлении

Статья 407. Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания

Статья 408. Умышленное разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении защищаемого лица

Статья 409. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту

Статья 410. Действия, дезорганизующие работу исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, или арестного дома

Статья 411. Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы

Статья 412. Исключена

Статья 413. Побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи

Статья 414. Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы или ареста

Статья 415. Исключена

Статья 416. Исключена

Статья 417. Исключена

Статья 418. Исключена

Статья 419. Исключена

Статья 420. Воспрепятствование конфискации имущества

Статья 421. Несоблюдение требований превентивного надзора

Статья 422. Уклонение от превентивного надзора

Статья 423. Неисполнение приговора, решения или иного судебного акта

Статья 423¹. Неисполнение решения о признании организации, деятельности индивидуального предпринимателя экстремистскими, о прекращении деятельности представительства иностранной или международной организации и (или) приостановлении их деятельности

ГЛАВА 35. Преступления против интересов службы

Статья 424. Злоупотребление властью или служебными полномочиями

Статья 425. Бездействие должностного лица

Статья 426. Превышение власти или служебных полномочий

Статья 427. Служебный подлог

Статья 428. Служебная халатность

Статья 429. Незаконное участие в предпринимательской деятельности

Статья 430. Получение взятки

Статья 431. Дача взятки

Статья 432. Посредничество во взяточничестве

Статья 433. Незаконное вознаграждение

РАЗДЕЛ XIV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ

ГЛАВА 36. Преступления призывников, резервистов и военнообязанных

Статья 434. Уклонение от мероприятий по призыву на военную службу по мобилизации

Статья 435. Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу

Статья 436. Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия)

Статья 437. Уклонение призывника или военнообязанного от воинского учета

ГЛАВА 37. Преступления против воинской службы

Статья 438. Неповиновение

Статья 439. Неисполнение приказа

Статья 440. Сопротивление начальнику либо принуждение его к нарушению служебных обязанностей

Статья 441. Насильственные действия в отношении начальника

Статья 442. Угроза начальнику

Статья 443. Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности

Статья 444. Оскорбление подчиненным начальника или начальником подчиненного

Статья 445. Самовольное оставление части или места службы

Статья 446. Дезертирство

Статья 447. Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом

Статья 448. Самовольное оставление места службы в боевой обстановке

Статья 449. Самовольное оставление поля боя либо отказ действовать оружием

Статья 450. Нарушение правил несения боевого дежурства

Статья 451. Нарушение правил несения караульной службы

Статья 452. Исключена

Статья 453. Нарушение правил несения пограничной службы или осуществления пограничного контроля

Статья 454. Нарушение правил несения внутренней службы

Статья 455. Злоупотребление властью, бездействие власти либо превышение власти

Статья 456. Халатное отношение к службе

Статья 457. Исключена

Статья 458. Исключена

Статья 459. Умышленное уничтожение либо повреждение военного имущества

Статья 460. Исключена

Статья 461. Уничтожение либо повреждение военного имущества по неосторожности

Статья 462. Утрата военного имущества

Статья 463. Нарушение правил обращения с оружием, материалами, веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих

Статья 464. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин

Статья 465. Нарушение правил полетов или подготовки к ним

ГЛАВА 38. Преступления против порядка направления и прохождения альтернативной службы

Статья 465¹. Неявка гражданина, в отношении которого принято решение о замене воинской службы на альтернативную службу, в орган по труду, занятости и социальной защите

Статья 465². Уклонение гражданина от прохождения альтернативной службы

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 466. Введение в действие настоящего Кодекса

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Уголовный кодекс Республики Беларусь*

*Части статей и примечаний (за исключением имеющих одну часть) в настоящем Кодексе нумеруются арабскими цифрами с точкой, пункты частей статей – арабскими цифрами со скобкой.

1. Уголовный кодекс Республики Беларусь определяет, какие общественно опасные деяния являются преступлениями, закрепляет основания и условия уголовной ответственности, устанавливает наказания и иные меры уголовной ответственности, которые могут быть применены к лицам, совершившим преступления, а также принудительные меры безопасности и лечения в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния.

2. Настоящий Кодекс является единственным уголовным законом, действующим на территории Республики Беларусь. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс.

3. Уголовный кодекс Республики Беларусь основывается на [Конституции](#) Республики Беларусь и общепризнанных принципах и нормах международного права.

Статья 2. Задачи Уголовного кодекса

Уголовный кодекс Республики Беларусь имеет задачей охрану мира и безопасности человечества, человека, его прав и свобод, собственности, прав юридических лиц, природной среды, общественных и государственных интересов, конституционного строя Республики Беларусь, а также установленного правопорядка от преступных посягательств. Уголовный кодекс Республики Беларусь способствует предупреждению преступных посягательств, воспитанию граждан в духе соблюдения законодательства Республики Беларусь.

Статья 3. Принципы уголовного закона и уголовной ответственности

1. Уголовная ответственность в Республике Беларусь основывается на принципах законности, равенства граждан перед законом, неотвратимости ответственности, личной виновной ответственности, справедливости и гуманизма.

2. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовной ответственности иначе как по приговору суда и в соответствии с законом. Преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом. Нормы Кодекса подлежат строгому толкованию. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.

3. Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

4. Каждое лицо, признанное виновным в совершении преступления, подлежит наказанию или иным мерам уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности или наказания допускается лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

5. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те совершенные им общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении которых установлена его вина, то есть умысел или неосторожность. Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается.

6. Наказание и иные меры уголовной ответственности должны быть справедливыми, то есть устанавливаться и назначаться с учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.

7. Уголовный кодекс служит обеспечению физической, психической, материальной, экологической и иной безопасности человека. Лицу, совершившему преступление, должны быть назначены наказание или иная мера уголовной ответственности, необходимые и достаточные для его исправления. Наказание и иные меры уголовной ответственности не имеют своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

Статья 4. Разъяснение отдельных терминов Уголовного кодекса

1. Для целей единообразного и точного применения терминов, используемых в настоящем Кодексе, принимаются следующие их определения.

2. Под близкими родственниками, членами семьи и близкими понимаются:

1) близкие родственники – родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки, супруг (супруга) потерпевшего либо лица, совершившего преступление, либо те же родственники супруга потерпевшего либо лица, совершившего преступление;

2) члены семьи – близкие родственники, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные лица, проживающие совместно и ведущие общее хозяйство с потерпевшим либо лицом, совершившим преступление;

3) близкие – близкие родственники и члены семьи потерпевшего либо лица, совершившего преступление, либо иные лица, которых потерпевший или лицо, совершившее преступление, обоснованно признают своими близкими.

3. Под гражданином, если иное не оговорено, понимается гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин и лицо без гражданства.

4. Под должностными лицами понимаются:

1) представители власти, то есть депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов депутатов, а равно государственные служащие, имеющие право в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать решения относительно лиц, не подчиненных им по службе;

2) представители общественности, то есть лица, не находящиеся на государственной службе, но наделенные в установленном порядке полномочиями представителя власти при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, борьбе с правонарушениями, по отправлению правосудия;

3) лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие в учреждениях, организациях или на предприятиях (независимо от форм собственности), в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, либо лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически значимых действий;

4) должностные лица иностранных государств, то есть лица, наделенные в иностранных государствах в соответствии с законодательством этих государств полномочиями, аналогичными указанным в пунктах 1–3 настоящей части, включая третейских судей и присяжных заседателей, а равно должностные лица международных организаций, члены международных парламентских собраний, судьи и должностные лица международных судов.

5. Под должностными лицами, занимающими ответственное положение, понимаются:

1) Президент Республики Беларусь, лица, занимающие высшие государственные должности Республики Беларусь;

2) руководители государственных органов, непосредственно подчиненных или подотчетных Президенту, Парламенту, Правительству Республики Беларусь, и их заместители;

3) руководители местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов и их заместители;

4) судьи;

5) прокуроры областей, города Минска, районов, районов в городах, городов, межрайонные и приравненные к ним транспортные прокуроры и их заместители;

6) начальники следственных подразделений, органов дознания и их заместители, следователи;

7) руководители органов государственного контроля, внутренних дел, государственной безопасности, пограничной службы, финансовых расследований, таможенных, налоговых органов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и их заместители;

8) иные должностные лица, должности которых включены в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь и кадровый реестр Совета Министров Республики Беларусь.

6. Под начальником понимается лицо, на которое распространяется статус военнослужащего и которое по своему служебному положению или воинскому званию имеет право отдавать подчиненным приказы и требовать их исполнения.

7. Под малолетним понимается лицо, которое на день совершения преступления не достигло возраста четырнадцати лет.

8. Под несовершеннолетним понимается лицо, которое на день совершения преступления не достигло возраста восемнадцати лет.

9. Под престарелым понимается лицо, которое на день совершения преступления достигло возраста семидесяти лет.

10. Под корыстными побуждениями понимаются мотивы, характеризующиеся стремлением извлечь из совершенного преступления для себя или близких выгоду имущественного характера либо намерением избавить себя или близких от материальных затрат.

11. Под хулиганскими побуждениями понимаются мотивы, выражающие стремление виновного лица проявить явное неуважение к обществу и продемонстрировать пренебрежение к общепринятым правилам общежития.

12. Под группой лиц, если иное не оговорено в статье [Особенной части](#) настоящего Кодекса, понимается признак, характеризующий совершение преступления группой лиц без предварительного сговора, по предварительному сговору или организованной группой.

13. Под общеопасным способом понимается способ совершения преступления, характеризующийся большой разрушительной силой или иным образом создающий опасность гибели людей, причинения телесных повреждений, иных тяжких последствий (взрыв, поджог, затопление и др.).

14. Под термином «заведомо» понимается признак, указывающий, что лицу, совершающему преступление, известны юридически значимые обстоятельства, предусмотренные настоящим Кодексом.

14¹. Под преступлением, совершенным повторно, понимается преступление, совершенное лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных одной и той же статьей либо статьями, специально оговоренными (указанными) в [Особенной части](#) настоящего Кодекса. Преступление не признается повторным, если за ранее совершенное преступление лицо было освобождено от уголовной ответственности либо судимость за это преступление была погашена или снята в установленном законом порядке.

15. Под систематичностью понимается признак, указывающий на совершение лицом более двух тождественных или однородных правонарушений.

16. Под уголовно-правовой компенсацией понимается мера материального характера, которую лицо, совершившее преступление, согласно принять и обязано исполнить в качестве одного из условий освобождения от уголовной ответственности либо обязано исполнить при применении иных мер уголовной ответственности. Уголовно-правовая компенсация является формой заглаживания вины перед обществом, призвана содействовать исправлению лица, совершившего преступление, восстановлению социальной справедливости и применяется только в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

17. Под выполнением общественно полезных работ в [статьях 77 и 78](#) настоящего Кодекса понимается мера исправительного воздействия, исполнение которой суд может возложить на лицо, осуждаемое с отсрочкой исполнения наказания, условным неприменением наказания в

виде лишения свободы на определенный срок (далее, если не предусмотрено иное, – лишение свободы), в целях обеспечения и (или) подтверждения его исправления.

18. Под компьютерной информацией понимается информация, хранящаяся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, обрабатываемая компьютерной системой либо передаваемая в пространстве с помощью любых программно-технических средств.

ГЛАВА 2

ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ

Статья 5. Действие настоящего Кодекса в отношении лиц, совершивших преступление на территории Республики Беларусь

1. Лицо, совершившее преступление на территории Республики Беларусь, подлежит ответственности по настоящему Кодексу.

2. Преступление признается совершенным на территории Республики Беларусь, если оно начато, или продолжалось, или было окончено на ее территории, или совершено в пределах Республики Беларусь в соучастии с лицом, совершившим преступление на территории иностранного государства.

3. Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту Республики Беларусь, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Республики Беларусь, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено международным договором Республики Беларусь. По настоящему Кодексу уголовную ответственность несет также лицо, совершившее преступление на военном корабле или военном воздушном судне Республики Беларусь независимо от места их нахождения.

4. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые, согласно действующим законам и международным договорам Республики Беларусь, неподсудны по уголовным делам судам Республики Беларусь, в случае совершения этими лицами преступлений на территории Республики Беларусь разрешается дипломатическим путем на основе международных договоров и норм международного права.

Статья 6. Действие настоящего Кодекса в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Республики Беларусь

1. Гражданин Республики Беларусь или постоянно проживающее в республике лицо без гражданства, совершившие преступления вне пределов Республики Беларусь, подлежат ответственности по настоящему Кодексу, если совершенные ими деяния признаны преступлениями в государстве, на территории которого они были совершены, и если они не понесли уголовную ответственность в этом государстве, кроме случаев, предусмотренных частью 1¹ настоящей статьи. При осуждении указанных лиц наказание назначается в пределах санкции статьи настоящего Кодекса, но не должно превышать верхнего предела санкции, предусмотренной законом государства, на территории которого было совершено преступление.

1¹. Гражданин Республики Беларусь или постоянно проживающее в республике лицо без гражданства, совершившие вне пределов Республики Беларусь преступления, предусмотренные [главой 32](#), [статьями 130–130²](#), [289–290⁵](#), [367–369¹](#), [370](#), [373](#), [374](#) настоящего Кодекса, подлежат ответственности по настоящему Кодексу, если они не понесли уголовную ответственность в иностранном государстве.

2. Иностранное гражданство или не проживающее постоянно в Республике Беларусь лицо без гражданства, совершившие преступления вне пределов Республики Беларусь, подлежат ответственности по настоящему Кодексу в случаях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против интересов Республики Беларусь.

3. Настоящий Кодекс применяется независимо от уголовного права места совершения деяния в отношении следующих преступлений:

- 1) геноцид ([статья 127](#));
- 2) преступления против безопасности человечества ([статья 128](#));
- 3) производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны ([статья 129](#));
- 4) экоцид ([статья 131](#));
- 5) применение оружия массового поражения ([статья 134](#));
- 6) нарушение законов и обычаев войны ([статья 135](#));
- 7) преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов ([статья 136](#));
- 8) бездействие либо отдавание преступного приказа во время вооруженного конфликта ([статья 137](#));
- 8¹) торговля людьми ([статья 181](#));
- 9) иных преступлений, совершенных вне пределов Республики Беларусь, подлежащих преследованию на основании обязательного для Республики Беларусь международного договора.

4. В случаях, предусмотренных частями 2 или 3 настоящей статьи, лица подлежат ответственности по настоящему Кодексу, если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь.

Статья 7. Выдача лица, совершившего преступление

1. Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан иностранному государству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

2. Иностранное гражданство или лицо без гражданства, совершившие преступления вне пределов Республики Беларусь и находящиеся на территории Республики Беларусь, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Республики Беларусь.

3. При отсутствии такого международного договора лица, указанные в части второй настоящей статьи, могут быть выданы иностранному государству на основе принципа взаимности при условии соблюдения требований законодательства Республики Беларусь.

Статья 8. Преюдициальное значение совершения преступления на территории иностранного государства

Судимость и иные уголовно-правовые последствия совершения лицом преступления на территории иностранного государства имеют уголовно-правовое значение для решения вопроса об уголовной ответственности этого лица за преступление, совершенное на территории Республики Беларусь, в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.

Статья 9. Действие уголовного закона во времени

1. Преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Временем совершения деяния признается время осуществления общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.

2. Закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Со дня вступления в силу закона, устраняющего преступность деяния, соответствующее деяние, совершенное до его вступления в силу, не считается преступным. Если новый уголовный закон смягчает наказуемость деяния, за которое лицо отбывает наказание, суд назначает наказание в соответствии с санкцией нового уголовного закона, руководствуясь статьей 62 настоящего Кодекса.

3. Закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, совершившего это деяние, обратной силы не имеет.

4. Если действовавший во время совершения преступления уголовный закон был отменен или изменен уголовным законом, устраняющим преступность деяния, смягчающим наказание или иным образом улучшающим положение лица, совершившего преступление, но ко времени расследования уголовного дела или рассмотрения дела в суде вступил в силу иной более строгий уголовный закон, применению подлежит наиболее мягкий промежуточный закон.

5. Правила настоящей статьи применяются также в случаях, когда вследствие отмены или изменения нормативного правового акта, за нарушение требований которого установлена уголовная ответственность, соответствующее деяние утратило признаки преступления, предусмотренного настоящим Кодексом.

РАЗДЕЛ II ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ГЛАВА 3 ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯНИЕ

Статья 10. Преступление как основание уголовной ответственности

Основанием уголовной ответственности является совершение виновно запрещенного настоящим Кодексом деяния в виде:

- 1) оконченного преступления;
- 2) приготовления к совершению преступления;
- 3) покушения на совершение преступления;
- 4) соучастия в совершении преступления.

Статья 11. Понятие преступления

1. Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными настоящим Кодексом, и запрещенное им под угрозой наказания.

2. Преступление признается оконченным с момента совершения деяния.

3. Преступление, связанное с наступлением последствий, указанных в статьях [Особенной части](#) настоящего Кодекса, признается оконченным при фактическом наступлении этих последствий.

4. Не являются преступлением действие или бездействие, формально содержащие признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не обладающие общественной опасностью, присущей преступлению. Малозначительным признается деяние, которое не причинило и по своему содержанию и направленности не могло причинить существенного вреда охраняемым уголовным законом интересам. Такое деяние в случаях, предусмотренных законом, может повлечь применение мер административного или дисциплинарного взыскания.

Статья 12. Категории преступлений

1. Преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности подразделяются на преступления, не представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие.

2. К преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, относятся умышленные преступления и преступления, совершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не свыше двух лет или иное более мягкое наказание.

3. К менее тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше шести лет, а также преступления, совершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет.

4. К тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше двенадцати лет.

5. К особо тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет,

пожизненного лишения свободы или смертной казни.

Статья 13. Приготовление к преступлению

1. Приготовлением к преступлению признается приискание или приспособление средств или орудий либо иное умышленное создание условий для совершения конкретного преступления.

2. Приготовление к преступлению, не представляющему большой общественной опасности, уголовную ответственность не влечет.

3. Ответственность за приготовление к преступлению наступает по той же статье **Особенной части** настоящего Кодекса, что и за оконченное преступление, со ссылкой на данную статью.

Статья 14. Покушение на преступление

1. Покушением на преступление признаются умышленное действие или бездействие лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

2. Ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье **Особенной части** настоящего Кодекса, что и за оконченное преступление, со ссылкой на данную статью.

Статья 15. Добровольный отказ от преступления

1. Добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовительных действий либо прекращение действия или бездействия, непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо сознавало возможность доведения преступления до конца.

2. Деяние, в отношении которого осуществлен добровольный отказ, не влечет уголовной ответственности. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит признаки иного преступления.

3. Добровольный отказ организатора (руководителя) преступления или подстрекателя исключает уголовную ответственность, если эти лица предотвратили совершение преступления. Если их действия не привели к предотвращению преступления, то принятые ими меры могут быть признаны смягчающими обстоятельствами.

4. Добровольный отказ пособника исключает уголовную ответственность, если лицо до окончания исполнителем преступления откажет ему в заранее обещанном содействии или устранил результаты уже оказанной помощи.

Статья 16. Соучастие в преступлении

1. Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

2. Соучастниками преступления наряду с исполнителями признаются организаторы, подстрекатели и пособники.

3. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление, либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, либо совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих в силу закона уголовной ответственности или совершивших преступление по неосторожности.

4. Организатором (руководителем) признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением, либо лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию либо руководившее ими.

5. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления.

6. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации или орудий и средств совершения преступления, устранением препятствий либо оказанием иной помощи, либо лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия или средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, либо лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

7. Ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по той же статье **Особенной части** настоящего Кодекса, что и исполнителя, со ссылкой на данную статью. За деяния, совершенные исполнителем и не охватывавшиеся умыслом соучастников, другие соучастники уголовной ответственности не несут.

8. В случае, если действия организатора, подстрекателя или пособника по не зависящим от них обстоятельствам окажутся неудавшимися, ответственность этих лиц наступает за приготовление к соответствующему преступлению.

9. Соучастники несут повышенную ответственность, если преступление совершено группой лиц, непосредственно принявших участие в его совершении (соисполнительство), либо организованной группой, либо преступной организацией. Участники организованной группы и преступной организации признаются исполнителями независимо от их роли в совершенных преступлениях.

Статья 17. Совершение преступления группой

1. Преступление признается совершенным группой лиц, если хотя бы два лица совместно участвовали в совершении данного преступления в качестве его исполнителей (соисполнительство).

2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если исполнители заранее договорились о совместном совершении данного преступления.

Статья 18. Организованная группа

1. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено двумя или более лицами, предварительно объединившимися в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности.

2. Организаторы (руководители) организованной группы несут ответственность за все совершенные группой преступления, если эти преступления охватывались их умыслом. Другие участники организованной группы несут ответственность только за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Статья 19. Преступная организация

1. Преступной организацией признается объединение организованных групп либо их организаторов (руководителей), иных участников для разработки или реализации мер по осуществлению преступной деятельности либо созданию условий для ее поддержания и развития.

2. Участником преступной организации признается лицо, умышленно принимающее участие в деятельности преступной организации либо оказывающее содействие в разработке или реализации мер по осуществлению такой деятельности или созданию условий для ее поддержания и развития.

3. Преступление признается совершенным преступной организацией, если оно совершено участником такой организации во исполнение ее преступных целей либо по заданию преступной организации лицом, не являющимся участником данной организации.

4. Организаторы (руководители) преступной организации несут ответственность за все преступления, совершенные во исполнение преступных целей данной организации, если эти преступления охватывались их умыслом. Другие участники преступной организации несут ответственность только за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Статья 20. Освобождение от уголовной ответственности участника преступной организации или банды

Участник преступной организации или банды (кроме организатора или руководителя), добровольно заявивший о существовании преступной организации или банды и способствовавший их изобличению, освобождается от уголовной ответственности за участие в преступной организации или банде и совершенные им в составе преступной организации или банды преступления, за исключением особо тяжких или тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь или здоровье человека.

ГЛАВА 4 ВИНА

Статья 21. Вина и ее формы

1. Вина – это психическое отношение лица к совершаемому общественно опасному деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности.

2. Виновным в преступлении может быть признано лишь вменяемое лицо, совершившее общественно опасное деяние умышленно или по неосторожности.

Статья 22. Совершение преступления умышленно

1. Преступлением, совершенным умышленно, признается общественно опасное деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо, его совершившее, сознавало общественную опасность своего действия или бездействия, предвидело их общественно опасные последствия и желало их наступления.

3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо, его совершившее, сознавало общественную опасность своего действия или бездействия, предвидело их общественно опасные последствия, не желало, но сознательно допускало наступление этих последствий либо относилось к ним безразлично.

Статья 23. Совершение преступления по неосторожности

1. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается общественно опасное деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.

2. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но без достаточных оснований рассчитывало на их предотвращение.

3. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть.

Статья 24. Вина в преступлении, не связанном с наступлением последствий

1. В преступлении, для наличия которого не требуется наступления общественно опасных последствий, форма вины устанавливается по отношению лица к общественно опасному деянию.

2. Преступление признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало общественно опасный характер своего действия или бездействия и желало его совершить.

3. Преступление признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, не сознавало общественно опасный характер своего действия или бездействия, хотя должно было и могло это сознавать.

Статья 25. Сочетание умысла и неосторожности при совершении преступления (сложная вина)

Сложная вина характеризуется умышленным совершением преступления и неосторожностью по отношению к наступившим в результате этого преступления последствиям, с которыми закон связывает повышенную уголовную ответственность. В целом такое преступление признается совершенным умышленно.

Статья 26. Невинное причинение вреда (случай)

Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не сознавало и по обстоятельствам дела не должно было или не могло сознавать общественную опасность своего действия или бездействия либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть.

ГЛАВА 5**УСЛОВИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ****Статья 27. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность**

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Лица, совершившие запрещенные настоящим Кодексом деяния в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности лишь за:

- 1) убийство (статья [139](#));
- 2) причинение смерти по неосторожности (статья [144](#));
- 3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья [147](#));
- 4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (статья [149](#));
- 5) изнасилование (статья [166](#));
- 6) насильственные действия сексуального характера (статья [167](#));
- 7) похищение человека (статья [182](#));
- 8) кражу (статья [205](#));
- 9) грабеж (статья [206](#));
- 10) разбой (статья [207](#));
- 11) вымогательство (статья [208](#));
- 11¹) хищение имущества путем модификации компьютерной информации (статья [212](#));
- 12) угон транспортного средства или маломерного судна (статья [214](#));
- 13) умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества (части 2 и 3 статьи [218](#));
- 14) захват заложника (статья [291](#));
- 15) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (статья [294](#));
- 16) умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения (статья [309](#));
- 17) хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (статья [327](#));
- 17¹) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (части 2–5 статьи [328](#));
- 18) хулиганство (статья [339](#));
- 19) заведомо ложное сообщение об опасности (статья [340](#));

20) осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341);

21) побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи (статья 413).

3. Не подлежит уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо, которое достигло предусмотренного частями 1 или 2 настоящей статьи возраста, если будет установлено, что вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения общественно опасного деяния было не способно сознавать фактический характер или общественную опасность своего деяния.

Статья 28. Невменяемость

1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло сознавать фактический характер и общественную опасность своего действия (бездействия) или руководить им вследствие психического расстройства (заболевания).

2. К лицу, признанному невменяемым, судом могут быть применены принудительные меры безопасности и лечения.

Статья 29. Уменьшенная вменяемость

1. Лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии уменьшенной вменяемости, то есть не могло в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства (заболевания), не освобождается от уголовной ответственности.

2. Состояние уменьшенной вменяемости может учитываться при назначении наказания или иных мер уголовной ответственности, а также служить основанием для применения к лицу принудительных мер безопасности и лечения.

Статья 30. Уголовная ответственность лица, совершившего преступление в состоянии опьянения

1. Лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности.

2. В случае совершения преступления лицом, страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, суд наряду с применением наказания или иных мер уголовной ответственности может назначить принудительные меры безопасности и лечения.

Статья 31. Совершение деяния в состоянии аффекта

Уголовная ответственность за деяние, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством, тяжким

оскорблением или иными противозаконными или грубыми аморальными действиями потерпевшего либо длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, когда лицо не могло в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими, наступает лишь в случае умышленного причинения смерти, тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения.

Статья 32. Административная или дисциплинарная преюдиция

В случаях, предусмотренных **Особенной частью** настоящего Кодекса, уголовная ответственность за преступление, не представляющее большой общественной опасности, наступает, если деяние совершено в течение года после наложения административного или дисциплинарного взыскания за такое же нарушение.

Статья 33. Деяния, влекущие уголовную ответственность по требованию

1. Деяния, содержащие признаки преступлений:

- 1) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (часть 1 [статьи 149](#));
- 2) умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения в состоянии аффекта ([статья 150](#));
- 3) умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление ([статья 151](#));
- 4) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при превышении пределов необходимой обороны ([статья 152](#));
- 5) умышленное причинение легкого телесного повреждения ([статья 153](#));
- 6) истязание (часть 1 [статьи 154](#));
- 7) причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности ([статья 155](#));
- 7¹) заражение вирусом иммунодефицита человека (часть 1 [статьи 157](#));
- 8) изнасилование (часть 1 [статьи 166](#));
- 9) насильственные действия сексуального характера (часть 1 [статьи 167](#));
- 10) понуждение к действиям сексуального характера (часть 1 [статьи 170](#));
- 11) разглашение тайны усыновления (удочерения) ([статья 177](#));
- 12) разглашение врачебной тайны (части 1 и 2 [статьи 178](#));
- 13) принуждение ([статья 185](#));
- 14) угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества ([статья 186](#));
- 15) клевета ([статья 188](#));
- 16) нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности ([статья 201](#));
- 17) нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан (часть 1 [статьи 202](#));

18) нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений (часть 1 [статьи 203](#));

19) незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных (часть 1 [статьи 203¹](#));

20) отказ в предоставлении гражданину информации ([статья 204](#));

21) причинение имущественного ущерба без признаков хищения (часть 1 [статьи 216](#));

22) исключен;

23) умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества (часть 1 [статьи 218](#));

24) уничтожение либо повреждение чужого имущества по неосторожности ([статья 219](#));

25) уклонение от погашения кредиторской задолженности ([статья 242](#));

26) принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (часть 1 [статьи 246](#));

27) разглашение коммерческой тайны ([статья 255](#));

28) нарушение правил безопасности движения или эксплуатации маломерных судов (часть 1 [статьи 316](#)), а также нарушение правил безопасности движения или эксплуатации маломерных судов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (часть 2 [статьи 316](#)), совершенное близкими лица, пострадавшего от преступления;

29) нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (часть 1 [статьи 317](#)), а также нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (часть 2 [статьи 317](#)), совершенное близкими лица, пострадавшего от преступления;

30) нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (часть 1 [статьи 321](#));

31) хищение либо уничтожение личных документов ([статья 378](#));

32) принуждение к выполнению обязательств (часть 1 [статьи 384](#)), –

влекут уголовную ответственность лишь при наличии выраженного в установленном уголовно-процессуальным законом порядке требования лица, пострадавшего от преступления, любого из его совершеннолетних близких родственников или членов семьи в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, или его законного представителя либо представителя юридического лица привлечь виновного к уголовной ответственности.

2. Прокурор вправе возбудить уголовное дело по признакам совершения преступлений, указанных в настоящей статье, лишь в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.

3. Положения частей 1 и 2 настоящей статьи применяются и в случаях, предусмотренных частью 6 примечаний к [главе 24](#) и примечанием к [главе 31](#) настоящего Кодекса.

ГЛАВА 6

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

Статья 34. Необходимая оборона

1. Каждый гражданин имеет право на защиту от общественно опасного посягательства. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.

2. Не является преступлением действие, совершенное в состоянии необходимой обороны, то есть при защите жизни, здоровья, собственности, жилища, прав обороняющегося или другого лица, интересов общества или государства от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

3. Превышением пределов необходимой обороны признается явное для обороняющегося лица несоответствие защиты характеру и опасности посягательства, когда посягающему без необходимости умышленно причиняется смерть или тяжкое телесное повреждение.

4. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить характер и опасность посягательства.

Статья 35. Причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние

1. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему общественно опасное деяние, предусмотренное настоящим Кодексом, при его задержании для передачи органам власти и пресечения возможности совершения им новых общественно опасных деяний, когда оно пытается или может скрыться от следствия и суда, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер.

2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное настоящим Кодексом, признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом общественно опасного деяния и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного лишения жизни либо причинения тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения.

3. Право на задержание лица, совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное настоящим Кодексом, наряду со специально уполномоченными лицами имеют также потерпевшие и другие граждане.

Статья 36. Крайняя необходимость

1. Не является преступлением действие, совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для предотвращения или устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, правам и законным интересам данного лица или других лиц, интересам общества или государства, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный.

2. Состояние крайней необходимости признается также в случае, если действия, совершенные с целью предотвращения опасности, не достигли своей цели и вред наступил, несмотря на усилия лица, добросовестно рассчитывавшего его предотвратить.

Статья 37. Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния

1. Если лицо вследствие заблуждения считало, что находится в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости либо осуществляет задержание лица, совершившего преступление, но по обстоятельствам дела не должно было или не могло сознавать отсутствие обстоятельств, исключающих преступность деяния, его действия оцениваются соответственно по правилам статей 34, 35 и 36 настоящего Кодекса.

2. Если в сложившейся обстановке лицо должно было и могло предвидеть отсутствие обстоятельств, исключающих преступность деяния, оно подлежит ответственности за причинение вреда по неосторожности.

Статья 38. Пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию

1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое, выполняя в соответствии с действующим законодательством специальное задание по предупреждению, выявлению или пресечению преступления и действуя с другими его участниками, вынужденно совершит преступление.

2. Правила части первой настоящей статьи не применяются к лицу, совершившему особо тяжкое или тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека.

Статья 39. Деяние, связанное с риском

1. Не является преступлением деяние (действие или бездействие), причинившее вред правоохраняемым интересам, если это деяние было совершено в условиях обоснованного риска для достижения общественно полезной цели.

2. Риск признается обоснованным, если совершенное деяние соответствует современным научно-техническим знаниям и опыту, а поставленная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями и лицо, допустившее риск, обоснованно рассчитывало, что предприняло все возможные меры для предотвращения вреда правоохраняемым интересам.

2¹. Экономический (деловой) риск может признаваться обоснованным, если поставленная цель могла быть достигнута и не рискованными деяниями (решениями), но с меньшим экономическим результатом.

3. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой экологической катастрофы, общественного бедствия, наступления смерти или причинения тяжкого телесного повреждения лицу, не выразившему согласия на то, чтобы его жизнь или здоровье были поставлены в опасность.

Статья 40. Исполнение приказа или распоряжения

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым настоящим Кодексом интересам лицом, действующим во исполнение обязательного для него приказа или распоряжения, отданных в установленном порядке. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение.

2. Лицо, совершившее умышленное преступление по заведомо преступному приказу или распоряжению, несет уголовную ответственность на общих основаниях.

3. Лицо, не исполнившее заведомо незаконный приказ или распоряжение, не подлежит уголовной ответственности.

ГЛАВА 7 МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Статья 41. Исключена

Статья 42. Совокупность преступлений

1. Совокупностью преступлений признаются совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями **Особенной части** настоящего Кодекса либо разными частями одной и той же статьи, а равно совершение преступлений, предусмотренных одной и той же статьей **Особенной части** настоящего Кодекса, из которых одни квалифицируются как оконченное преступление, а другие – как приготовление, покушение или соучастие в преступлении, ни за одно из которых лицо не было осуждено. При этом лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье настоящего Кодекса.

2. Если преступление предусмотрено различными статьями **Особенной части** настоящего Кодекса, из которых одна норма является общей, а другая специальной, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме.

Статья 43. Рецидив преступлений

1. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за умышленное преступление.

2. Рецидив преступлений признается опасным:

1) при совершении лицом умышленного преступления, за которое оно осуждается к лишению свободы, если ранее это лицо было не менее трех раз осуждено и отбывало наказание в виде лишения свободы за умышленные преступления;

2) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно не менее двух раз было осуждено и отбывало наказание в виде лишения свободы за тяжкие преступления либо было осуждено и отбывало наказание в виде лишения свободы за особо тяжкое преступление;

3) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно не менее двух раз было осуждено и отбывало наказание в виде лишения свободы за тяжкие преступления.

3. Рецидив преступлений признается особо опасным:

- 1) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно не менее двух раз было осуждено и отбывало наказание в виде лишения свободы за особо тяжкие преступления;
- 2) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено и отбывало наказание в виде лишения свободы за особо тяжкое преступление.
4. Судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет, либо судимости, снятые или погашенные в установленном законом порядке, не учитываются при признании рецидива преступлений.
5. Рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, установленных настоящим Кодексом.

РАЗДЕЛ III УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ГЛАВА 8 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья 44. Уголовная ответственность и ее цели

1. Уголовная ответственность выражается в осуждении от имени Республики Беларусь по приговору суда лица, совершившего преступление, и применении на основе осуждения наказания либо иных мер уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Уголовная ответственность имеет целью исправление лица, совершившего преступление, и предупреждение совершения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами.
3. Уголовная ответственность призвана способствовать восстановлению социальной справедливости. Осуждение лица, совершившего преступление, является основанием для взыскания с него как имущественного ущерба, дохода, полученного преступным путем, так и материального возмещения морального вреда.

Статья 45. Судимость

1. Осуждение лица за совершенное им преступление создает правовое состояние судимости, заключающееся в возможности применения к осужденному наказания либо иных мер уголовной ответственности в соответствии с приговором суда и настоящим Кодексом.
2. Лицо считается судимым со дня вступления в законную силу приговора суда вплоть до погашения или снятия судимости, если приговор не был отменен в установленном законом порядке.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в течение срока судимости за осужденным может осуществляться профилактическое наблюдение или превентивный надзор. Порядок и условия осуществления профилактического наблюдения и превентивного надзора определяются [Уголовно-исполнительным кодексом](#) Республики Беларусь.

Статья 46. Реализация уголовной ответственности

1. Уголовная ответственность реализуется в осуждении:

- 1) с применением назначенного наказания;
- 2) с отсрочкой исполнения назначенного наказания;
- 3) с условным неприменением назначенного наказания;
- 4) без назначения наказания;

5) с применением в отношении несовершеннолетних принудительных мер воспитательного характера.

2. При совершении преступления наряду с уголовной ответственностью, а также при освобождении лица от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, применяется специальная конфискация.

Статья 46¹. Специальная конфискация

1. При совершении преступления подлежат специальной конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию в собственность государства: имущество, добытое преступным путем или приобретенное на средства, добытые преступным путем; доход, полученный от использования этого имущества, а также предметы преступления, если они не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу; орудия и средства совершения преступления, принадлежащие лицу, совершившему преступление; вещи, изъятые из оборота. Независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное [статьей 317¹](#) настоящего Кодекса (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).

2. Если специальная конфискация имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, добытые преступным путем, дохода, полученного от использования этого имущества, на момент принятия решения о специальной конфискации невозможна вследствие утраты, израсходования, уничтожения, реализации либо по иным причинам, с осужденного, лица, освобожденного от уголовной ответственности, в доход государства взыскивается денежная сумма, соответствующая стоимости имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, добытые преступным путем, и (или) размеру дохода, полученного от использования этого имущества. Размер денежной суммы, подлежащей взысканию, определяется судом на день вынесения приговора, постановления, определения.

ГЛАВА 9 НАКАЗАНИЕ И ЕГО ВИДЫ

Статья 47. Понятие наказания

Наказание является принудительной мерой уголовно-правового воздействия, применяемой по приговору суда к лицу, осужденному за преступление, и заключающейся в предусмотренных законом лишении или ограничении прав и свобод осужденного.

Статья 48. Виды наказаний

1. К лицам, совершившим преступления, применяются следующие основные наказания:

- 1) общественные работы;
- 2) штраф;
- 3) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- 4) исправительные работы;
- 5) ограничение по военной службе;
- 6) арест;
- 7) ограничение свободы;
- 8) лишение свободы на определенный срок;
- 9) пожизненное лишение свободы;
- 10) смертная казнь (до ее отмены).

2. Кроме основных наказаний, к лицам, совершившим преступления, в качестве дополнительного наказания может применяться лишение воинского или специального звания.

3. Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью могут применяться в качестве не только основного, но и дополнительного наказания.

4. Штраф и (или) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, применяемые в качестве дополнительного наказания, указываются в **Особенной части** настоящего Кодекса после наиболее строгого из основных видов наказания и могут быть назначены к любому из основных наказаний, предусмотренных санкцией соответствующей статьи **Особенной части** настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено **Общей частью** настоящего Кодекса, а равно не указано в санкции статьи **Особенной части** настоящего Кодекса.

Статья 49. Общественные работы

1. Общественные работы заключаются в выполнении осужденным бесплатного труда в пользу общества, вид которого определяется органами, ведающими применением общественных работ.

2. Общественные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до трехсот шестидесяти часов. Осужденными, получающими образование либо имеющими постоянное место работы, общественные работы отбываются не свыше четырех часов в день в свободное от учебы или основной работы время. Осужденными, не получающими образование и не имеющими постоянного места работы, общественные работы с их согласия могут отбываться свыше четырех, но не более восьми часов в день.

3. Исключена.

4. Общественные работы не могут быть назначены:

- 1) лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста;

- 2) лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста;
- 3) беременным женщинам;
- 4) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- 5) инвалидам I и II группы;
- 6) военнослужащим;
- 7) иностранным гражданам и не проживающим постоянно в Республике Беларусь лицам без гражданства;
- 8) лицам, больным активной формой туберкулеза.

5. В случае возникновения в период отбывания лицом общественных работ обстоятельств, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, суд по представлению органа, на который возложено исполнение наказания, освобождает лицо от дальнейшего отбывания наказания.

6. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде общественных работ суд по представлению органа, на который возложено исполнение наказания, может заменить общественные работы арестом из расчета один день ареста за двадцать четыре часа общественных работ или ограничением свободы из расчета один день ограничения свободы за двенадцать часов общественных работ. При этом время уклонения от отбывания наказания в виде общественных работ не засчитывается в срок отбытого наказания.

7. Если осужденный в течение определенного судом срока ареста или ограничения свободы совершил новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным [статьей 73](#) настоящего Кодекса.

Статья 50. Штраф

1. Штраф – денежное взыскание, назначаемое судом в случаях, установленных настоящим Кодексом.

2. Размер штрафа определяется с учетом размера базовой величины, установленного на день постановления приговора, в зависимости от характера и степени общественной опасности совершенного преступления и материального положения осужденного и устанавливается в пределах от тридцати до тысячи базовых величин. За преступления против порядка осуществления экономической деятельности и против интересов службы размер штрафа устанавливается в пределах от трехсот до пяти тысяч базовых величин. За преступления, предусмотренные [статьями 124–127, 131, 285–287, 289–293](#), частью 4 [статьи 294](#), частью 4 [статьи 295](#), частью 4 [статьи 309](#), частью 3 [статьи 311](#), частью 3 [статьи 322](#), частью 3 [статьи 323](#), [статьей 324](#), частью 3 [статьи 333](#), [статьями 356–361](#)⁵ настоящего Кодекса, размер штрафа устанавливается в пределах от пятисот до пятидесяти тысяч базовых величин. При этом размер штрафа, назначаемого лицу за совершенное им преступление, предусмотренное содержащей административную преюдицию [статьей 1](#) [Особенной части](#) настоящего Кодекса, не может быть меньше максимального размера штрафа, налагаемого в административном порядке. С учетом материального положения обвиняемого суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты

определенными частями на срок до пяти лет, но не менее двух базовых величин ежемесячно либо с отсрочкой его уплаты на срок до одного года.

3. В случае невозможности взыскания штрафа при отсутствии признаков злостного уклонения от его уплаты суд по представлению органа, на который возложено исполнение наказания, заменяет штраф общественными работами в соответствии со [статьей 49](#) настоящего Кодекса.

4. В случае злостного уклонения осужденного от исполнения наказания в виде штрафа, назначенного в качестве основного наказания, суд по представлению органа, на который возложено исполнение наказания, может заменить штраф арестом из расчета один день ареста за десять базовых величин штрафа исходя из размера базовой величины, установленного на день постановления приговора, но на срок не свыше трех месяцев либо ограничением свободы из расчета один месяц ограничения свободы за пять базовых величин штрафа исходя из размера базовой величины, установленного на день постановления приговора, но на срок не свыше пяти лет.

5. Если осужденный в течение определенного судом срока ареста или ограничения свободы совершил новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным [статьей 73](#) настоящего Кодекса.

Статья 51. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

1. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может быть назначено судом в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления на срок от одного года до пяти лет, а в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 [статьи 316](#), частями 4 и 5 [статьи 317](#) и [статьей 317¹](#) настоящего Кодекса, – на срок от одного года до восьми лет.

2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного наказания может назначаться судом и в случае, когда этот вид наказания не предусмотрен в статье [Особенной части](#) настоящего Кодекса, если, исходя из характера совершенного лицом преступления, связанного с занимаемой должностью или с занятием определенной деятельностью, суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.

3. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью не может назначаться в качестве дополнительного наказания к общественным работам и штрафу.

4. При назначении наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве основного наказания, дополнительного наказания к исправительным работам, ограничению по военной службе, ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, при отсрочке исполнения наказания и условном неприменении наказания, если исполнение дополнительного наказания не отсрочено, срок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью исчисляется со дня вступления приговора суда в законную силу. При назначении этого наказания в качестве дополнительного к аресту, ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа или лишению свободы оно распространяется на все время отбывания осужденным основного наказания и сверх того – на срок, установленный приговором.

5. Неисполнение осужденным установленного приговором суда запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве дополнительного наказания к исправительным работам и ограничению свободы, является нарушением порядка и условий отбывания наказаний в виде исправительных работ и ограничения свободы. При этом замена указанных видов наказаний более строгим наказанием в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, не освобождает лицо от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

6. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве основного наказания, суд по представлению органа, на который возложено исполнение наказания, может заменить лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью ограничением свободы из расчета один день ограничения свободы за один день лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, но на срок не свыше пяти лет. При этом время уклонения от отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью не засчитывается в срок отбытого наказания.

7. Если осужденный в течение определенного судом срока ограничения свободы совершил новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным [статьей 73](#) настоящего Кодекса.

Статья 52. Исправительные работы

1. Исправительные работы устанавливаются на срок от шести месяцев до двух лет и отбываются на основании приговора суда по месту работы осужденного.

2. Из заработка по основному месту работы осужденного к исправительным работам производится удержание в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от десяти до двадцати пяти процентов, но не менее одной базовой величины ежемесячно.

3. Исправительные работы не могут быть назначены:

- 1) лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста;
- 2) лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста;
- 3) беременным женщинам;
- 4) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- 5) инвалидам I и II группы;